

Moderniser... vraiment la régulation du secteur

Si l'on y regarde de près, la modernisation du secteur des transports routier semble bien impliquer quelques changements radicaux dans leur régulation, remettant en cause certains des éléments fondateurs de notre droit, à savoir la LOTI (Loi d'Orientation des Transports Intérieurs), et ses décrets d'application. Cette évidence découle à mon sens à la fois de l'analyse de la pratique des textes, que de la perspective du véritable marché unique, dont on suppose qu'il existera en 1998. Il ne s'agit pas ici de brûler ce qu'on aurait adoré (je ne peux renier en effet avoir été pour quelque chose dans la conception de certains de ces textes). Il s'agit tout au contraire de "positiver" comme on dit maintenant une analyse critique de ce que nous observons tous les jours. Partons d'un constat simple : chacun sait en effet aujourd'hui que le premier besoin du secteur réside sans doute dans une intensification des fonctions de contrôle et de sanction dévolues à l'Etat, mais en en recentrant le champ d'application sur l'essentiel, c'est à dire sur la sécurité. La restauration de l'Etat de droit est dans ce domaine une priorité évidente. C'est à tort que l'on fait semblant de croire que le secteur dans son ensemble profite et accepte un contexte d'économie délictuelle. Même si l'on est bien content ici ou là de souligner le côté libertaire des chauffeurs ! La réalité, c'est que la majorité des conducteurs acceptera une plus grande rigueur si elle s'exprime dans la justice et l'équité... ce qui implique un contrôle de masse en entreprise, et... un contrôle ciblé sur route du règlement social européen. Pour ce faire il serait souhaitable de revoir de fond en comble l'ensemble du dispositif de contrôle, de suivi des entreprises, de poursuite éventuelle et de sanction.

Les principes sur lesquels il pourrait reposer sont les suivants :

- Une animation et une coordination du contrôle de haut niveau, justifiant à mon sens des moyens spécifiques en très forte augmentation et une revalorisation des métiers du contrôle routier.

- Une banalisation du contrôle des disques, c'est à dire leur prélèvement et leur traitement de masse permettant de donner le sentiment d'une réelle égalité devant le contrôle, et d'orienter le contrôle avec efficacité.

- Des autorités indépendantes chargées de décider - dans la transparence et à l'issu de débats contradictoires publics, de la qualification (professionnelle, financière) des entreprises et de l'honorabilité de leurs dirigeants, de la mise en oeuvre de mesures de sûreté, ou de l'ouverture d'enquêtes. A mon sens, ce "suivi" devrait prendre place comme en Grande Bretagne au niveau des établissements ou centres d'exploitation pour être rigoureux et équitable, et intégrer la prise en compte locale des rapports avec l'environnement.

- Un suivi des entreprises, une gestion du registre (et des éventuelles autorisations) simplifiée, indépendante et mieux finalisée (Impliquant l'égalité de traitement entre les entreprises de compte propre et de compte d'autrui). Il est évident que le traitement de masse des disques permettrait d'attribuer à chaque établissement une sorte de cote de sécurité permettant d'éventuelles mises en garde avant sanction administrative (mesures de sûreté).

- Un système pénal et administratif plus cohérent, assurant d'une part une sanction égale des infractions légères, grâce à l'introduction de l'amende forfaitaire, une hiérarchisation effective des sanctions et la mise en oeuvre de mesures de sûreté plus systématiques par les autorités indépendantes.

Il me semble indispensable de prolonger cette "modernisation" sur le plan communautaire. La poursuite des mêmes objectifs requiert une double coordination nationale (entre régions, généralités, Länder, etc...) et communautaire. En effet, le principe de la non-discrimination impose que la rigueur de ce règlement soit identique, ou au moins comparable sur l'ensemble du territoire communautaire. Cela implique effectivement un niveau de contrôle comparable, ce qui n'est pas encore le cas, mais aussi et surtout des dispositifs répressifs également équivalents. Il conviendrait donc de s'assurer dans un premier temps du respect des quotas de contrôle, puis de les renforcer par la banalisation du contrôle. Il conviendrait parallèlement "au minimum" de recommander aux États une harmonisation des dispositifs des niveaux d'amendes réprimant les infractions au règlement 3820 et une hiérarchisation comparable des peines en fonction de leur gravité.

Tout ceci n'a évidemment de sens que si la connaissance des réalité progresse véritablement, ce qui implique que les obligations statistiques soient globalement respectées et renforcées. Il est par exemple inadmissible que la connaissance des seuls trafics soit aussi peu homogène. A quand une banque de données européenne sur minitel ? Et que dire sur l'absence de données sociales, et même de l'absence de banque de données juridiques ?

Enfin il conviendrait de relancer la recherche d'une solution à la discrimination existant entre salariés et artisans, en particulier en intégrant la limitation de l'amplitude dans le règlement social européen, à défaut de pouvoir contrôler la réalité des temps de service. Cette option n'empêche nullement la recherche, certes hypothétique en raison de la grande disparité des philosophies du droit social, d'un rapprochement du droit du travail des différents États.

Cette transformation du dispositif de contrôle de la profession permettrait à mon sens une transformation progressive et radicale des conditions de concurrence, imposant et justifiant par ailleurs une simplification drastique des règlements existants. Trop de textes sont inutiles, inapplicables, parfois pervers.

Les autorisations de transport n'ont actuellement d'autre intérêt que de permettre un contrôle périodique des entreprises lors de leur attribution. Une nouvelle organisation du contrôle les rend inutiles, d'autant que la généralisation du cabotage ouvrira le marché aux transporteurs français ayant l'astuce de prendre une inscription à l'étranger. Il faut en effet réfléchir dès lors dans la perspective du grand marché et de l'effarante diversité réglementaire face à l'unité du marché et (progressivement ?) de celle des pratiques. Dans cette perspective il faut inciter fermement les États membres de l'Union Européenne à simplifier leurs réglementations. De nombreux textes opacifient aujourd'hui le fonctionnement du marché sans conséquence positive sur la profession, mettent en cause la crédibilité de la régulation du marché et compliquent les contrôles.

A cet égard il conviendrait de proscrire tout système de licence ou d'autorisation limitant l'accès au marché dans la mesure où l'accès à la profession serait renforcé et un suivi des entreprises mis en place.

Dans cet esprit, Il faut procéder à une unification des capacités professionnelles, et donc unifier les métiers (en France transporteurs loueurs avec conducteurs et commissionnaires (en Espagne, transporteurs, agences, entrepositaires, ...). Cet objectif, qui devrait trouver place dans une directive européenne, permettrait d'unifier en le simplifiant le droit des différents pays membres. Il briserait en outre nombre de contradictions du système réglementaire actuel. La référence à un texte unique régissant l'ensemble des professions du transport de marchandises aurait le mérite de simplifier le dispositif en le rendant clair, lisible et efficace.

Il reste à savoir si cette rigueur, cette simplicité, cette transparence, sont souhaitées... il me semble que l'intérêt de la profession est d'anticiper en France pour convaincre en Europe.

Patrice SALINI